

予備独自問題 H29-15

(配点: 2)

月 日

月 日

現行犯逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 30万円以下の罰金に当たる罪については、犯人の住居又は氏名が明らかでない場合に限り、現行犯逮捕することができる。
- イ. 罪を行い終わってから間がないと認められないときでも、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急速を要する場合には、現行犯逮捕することができる。
- ウ. 未遂犯の処罰規定のある犯罪の実行に着手した者については、その犯罪が既遂に達していなくとも、現行犯逮捕することができる。
- エ. 私人でも、現行犯逮捕することができる。
- オ. 現行犯人の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.48	現行犯逮捕	正答率
予備H29-15	正解	77%

ア 誤っている

217条。30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、213条から216条までの規定が適用され、現行犯逮捕することができる。その趣旨は、軽微な犯罪について、他の重い犯罪と区別しないで一様に逮捕を許すのは人権尊重の観点から妥当ではないとして、逮捕の必要性の推定を認めず具体的に逃亡のおそれが認められる場合に限って逮捕を許すという点にある。

イ 誤っている

213条・212条。現行犯逮捕（213条）が認められるのは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」（212条1項）及び212条2項各号該当事由のある者が「罪を行い終わつてから間がないと明らかに認められるとき」（212条2項柱書）に限られる。よって、罪を行い終わつてから間がないと認められない場合には、たとえ、罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があり、急速を要する場合であっても、現行犯逮捕することはできない。

ウ 正しい

212条。現行犯逮捕が許されるためには、被逮捕者が「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」である必要がある。そして、「現に罪を行う者」とは、犯罪の実行行為を行いつつある者をいい、未遂を罰する罪にあつては実行の着手があればよいと解されている。よって、未遂犯の処罰規定のある犯罪の実行に着手した者については、その犯罪が既遂に達していなくとも、現行犯逮捕することができる。

エ 正しい

213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定するところ、ここにいう「何人でも」とは、一般私人にも逮捕権があることを意味する。また、214条も、私人による現行犯逮捕を認めることを前提としている。

オ 正しい

203条1項は、通常逮捕の場合において、司法警察員は、被疑者に対して、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げることを要求している。そして、この規定は、216条によって、現行犯逮捕の場合にも準用される。よって、現行犯人の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができることを告げなければならない。

以上により、誤っている記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。